

PORTARIA Nº 83/PRES/2023

Dispõe sobre o regime de transição de que trata o art. 191 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso I do caput do art. 41 e pelo inciso II do § 2º do art. 41 da Resolução nº 12, de 17 de dezembro de 2008; e pelo inciso II do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a redação dada ao inciso II do art. 193 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 198, de 28 de junho de 2023, prevendo a revogação da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em 30 de dezembro de 2023;

CONSIDERANDO a Resolução Conjunta SEPLAG/AGE nº 10.742, de 17 de abril de 2023, que dispõe sobre o regime de transição de que trata o art. 191 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo;

CONSIDERANDO a necessidade de os órgãos e entidades que utilizam o Portal de Compras MG observar os prazos definidos no Anexo I da Resolução Conjunta SEPLAG/AGE nº 10.742, de 17 de abril de 2023, conforme disposto no art. 7º do ato normativo;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 72/PRES./2018, de 18 de dezembro de 2018, definiu a utilização do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIADMG, que integra o Portal de Compras MG, como ferramenta de gerenciamento do ciclo de compra e uso de materiais, serviços e obras, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

RESOLVE:

Art. 1º Os processos licitatórios e as contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, autuados e instruídos com a opção expressa de ter como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, serão por elas regidos, desde que a publicação do edital, do ato de autorização ou da ratificação da contratação direta ocorra até 29 de dezembro de 2023.

Art. 2º Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo Presidente do Tribunal.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 25/PRES./2023, de 28 de março de 2023.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2023.